{ تجميع كل التعريفات الهامة في منهج القانون التجاري }

أولاً: تعريفات جزء الإفلاس

١- **الإفلاس لغة:** هو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر.

٢- **الإفلاس في القانون:** نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة، بقصد تصفية أمواله تصفية جماعية، وتوزيع ثمنها على الدائنين وفقاً لقواعد قسمة الغرماء.

٣- **أنواع الإفلاس من حيث توقف المدين عن دفع ديونه:**

أ- الإفلاس البسيط: هو الإفلاس الذي لا يصاحبه خطأ أو تدليس من قبل التاجر، ويرتبط هذا النوع بالحالة الاقتصادية للتاجر التي تتأثر سلباً بالعوامل المحيطة به، مثل الكساد الاقتصادي.

ب- الإفلاس بالتقصير: هو حالة من الإفلاس التجاري الناتجة عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها التاجر.

ت- الإفلاس بالتدليس أو الاحتيال: هو من أخطر أنواع الإفلاس، حيث يقوم به بعض التجار عن طريق القيام ببعض الأمور الاحتيالية، بهدف الإضرار بالدائنين؛ مثل: إخفاء الأموال أو الهروب بها خارج الدولة.

٤- **أنواع الإفلاس من حيث وجوب شهر الإفلاس من عدمه:**

أ- الإفلاس المشهر: هو الذي يتم بموجب حكم قضائي، بناءً على توافر شروط الحكم بشهر إفلاس التاجر المدين.

ب- الإفلاس الفعلي: هو توقف التاجر عن دفع ديونه المستحقة دون صدور حكم قضائي بشهر إفلاسه.

٥- **غل اليد:** هو أحد آثار الإفلاس المتعلق بذمة المدين، ويحدث بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وبالتالي لا يستطيع المفلس الوفاء بما عليه من ديون، أو استيفاء ما له من حقوق.

٦- **فترة الريبة:** هي الفترة التي تبدأ من تاريخ التوقف عن الدفع إلى تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

٧- **إدارة الإفلاس:** هي الإدارة المنشأة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وشهر الإفلاس، ومباشرة إجراءات الوساطة.

٨- **قاضي الإفلاس:** هو أحد قضاء إدارة الإفلاس ويختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.

٩- **المحكمة المختصة:** هي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

١٠- **التدابير التحفظية:** هي التدابير الضرورية التي تتخذها المحكمة أو القاضي، بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن أو منع المفلس من الهرب أو من إخفاء أمواله.

١١- **الوساطة:** وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط مثل: قاضي الإفلاس.

١٢- **الصلح الواقي:** طلب يتوق به المدين سيء الحظ إشهار إفلاسه.

١٣- **أمين الصلح:** هو المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقي من الإفلاس والدائنين ومتابعتهما.

١٤- **قاضي الصلح:** القاضي المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.

١٥- **الرقيب:** هو الشخص المعين لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقي من الإفلاس.

١٦- **أمين التفليسة:** هو الممثل القانوني للتفليسة الذي تعينه المحكمة لإدارتها.

١٧- **المراقب:** هو الشخص الذي يتم اختياره لمراقبة أعمال التفليسة.

١٨- **قاضي التفليسة:** هو القاضي المعين لمباشرة إجراءات التفليسة.

١٩- **أمين اتحاد الدائنين:** هو ممثل التفليسة الذي يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.

٢٠- **الخبراء:** هم الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس.

٢١- **إعادة الهيكلة:** هي الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضراب المالي والإداري.

٢٢- **لجنة إعادة الهيكلة:** هي اللجنة المشكلة من الخبراء المقيدون بالجدول النصوص عليه في المادة (١٣) من هذا القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة.

٢٣- **المعاون:** هو الشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المالي والإداري، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: تعريفات جزء القانون البحري

١- **القانون البحري:** مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن أعمال الملاحة البحرية، وطنية كانت أو دولية.

٢- **الملاحة المختلطة:** هي التي يكون جزء منها في النهر وجزء منها في البحر.

٣- **الملاحة البحرية:** هي التي تتم بواسطة السفن البحرية في البحر.

٤- **الملاحة البحرية حسب طول الرحلة:**

أ- **ملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار:** هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطراً، ولقد عرفها القانون المصري بأنها الملاحة التي تتم بين الموانئ المصرية والموانئ الأجنبية مهما كانت قريبة.

ب- **الملاحة الساحلية:** هي الملاحة التي تتم بين الموانئ المصرية مع بعضها البعض. تنقسم إلى:

- ملاحة ساحلية كبرى: هي التي تتم بين ميناءين في بحرين مختلفين في دولة واحدة، كالملاحة التي تتم بين مينائي السويس في البحر الأحمر، والإسكندرية في البحر الأبيض المتوسط.

- ملاحة ساحلية صغرى: هي التي تتم بين ميناءين على بحر واحد، كالملاحة التي تتم بين مينائي الإسكندرية ودمياط.

٥- **الملاحة البحرية حسب موضوعها:**

أ- ملاحة تجارية: هي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق، حيث إنها تهدف إلى نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح.

ب- ملاحة الصيد: هي الملاحة التي تقوم بها السفن بقصد الصيد في البحار، وهي تخضع لأحكام القانون البحري.

ت- ملاحة النزهة: هي الملاحة التي تقوم بها سفن مخصصة للنزهة في البحر، ويطلق على هذه السفن اليخوت البحرية.

٦- **الملاحة البحرية بحسب أهميتها:**

أ- ملاحة رئيسية: هي الملاحة التي تقوم بها السفينة بقصد نقل الأشخاص والبضائع من مكان لآخر، أو الصيد، أو للنزهة، أو البحث العلمي.

ب- ملاحة مساعدة: هي الملاحة التي تقوم بها سفن بغرض مساعدة سفن أخرى.

ت- ملاحة بحرية عامة: هي الملاحة التي تقوم بها السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة، وتكون غير تجارية.

٧- **الملاحة النهرية أو الداخلية:** هي الملاحة التي تتم في الأنهار والترع والبحيرات والقنوات، وهي لا تخضع للقانون البحري.

٨- **السفينة:** هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، ولو لم تهدف إلى الربح، وذلك دون اعتداد بقوتها أو حمولتها أو نوعها.

٩- **الحمولة الكلية للسفينة:** تمثل مجموع فراغات السفينة بأكملها بما في ذلك المنشآت على السطح.

١٠- **الحمولة الصافية للسفينة:** هي السعة الاستغلالية للسفينة بعد استثناء الفراغات غير المعدة للاستغلال.

١١- **معنى تسجيل السفينة:** هو قيد أهم بيانات السفينة في سجلات عينية، لتحديد هويتها بشكل كافٍ من حيث الاسم والحمولة، وما إلى ذلك.

١٢- **شهادة تسجيل السفينة:** هي ورقة تعطى لمالك السفينة بعد تسجيلها في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وتتضمن كافة بيانات السفينة، ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة على ظهر السفينة باعتبارها ورقة من أوراقها، وهي الوثيقة الأساسية التي تثبت بها جنسية السفينة.

١٣- **شهادة التسجيل المؤقتة:** هي الشهادة التي تصدرها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وتكون نافذة المفعول لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

١٤- **عقد بيع السفينة:** هو عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشتري ملكية السفينة مقابل ثمن نقدي.

١٥- **مالك السفينة:** هو الشخص الذي يملك كل ما يعد من عناصر السفينة الجوهرية، ويحق له استعمالها واستغلالها فيما خصصت من أجله.

١٦- **مجهز السفينة:** هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها.

١٧- **تجهيز السفينة:** هو تزويدها بالمؤن والبحارة، وكل ما يلزم لأن تكون صالحة للملاحة البحرية، حتى تتمكن من القيام بالمهام التي أعدت من أجلها.

١٨- **تحديد مسئولية مالك السفينة أو مجهزها:** هو اتفاق خاص على وضع حد معين لمقدار ما يتحمله الشخص من تعويض؛ فيتم تحديد المسئولية بين المالك والمجهز في حدود مبالغ قصوى يعلم مقدارها مقدماً.

١٩- **الربان:** هو المدير الفني الوحيد للرحلة البحرية، ويتولى مهمة قيادة السفينة من ميناء القيام وحتى ميناء الوصول، وفقاً لخط السير المرسوم؛ ولا يجوز له أن يتخلى عن قيادة السفينة، كما أنه يتبع تعليمات المجهز ويبلغه بالمستجدات.

٢٠- **عقد التأجير البحري:** عقد يتم بموجبه تأجير السفينة لأحد الأطراف لفترة محددة أو لغرض معين، مثل نقل البضائع.

٢١- **أنواع التأجير البحري:**

أ- **تأجير "عار":** وفيه يحصل المستأجر على السفينة بدون طاقم، ويتولى تجهيزها وإدارتها.

ب- **تأجير "بالطاقم":** وفيه تبقى السفينة تحت إدارة المالك وطاقمه، ويستغلها المستأجر دون عناء التجهيز.

٢٢- **أنواع إيجار السفينة:**

أ- **إيجار السفينة غير مجهزة:** يتم تأجير السفينة بدون مؤن أو بحارة أو بتجهيز ناقص، ويتولى المستأجر تجهيزها وتشغيلها وصيانتها. يلتزم المؤجر بصلاحية السفينة للملاحة وإصلاح الضرر الناتج عن القوة القاهرة.

ب- **إيجار سفينة غير مجهزة:** يتم تأجير السفينة مجهزة بطاقمها ومعدات الملاحة، ويتولى المستأجر نفقات تشغيلها لمدة محددة أو للقيام برحلة معينة، مقابل الأجر المتفق عليه.

٢٣- **عقد النقل البحري:** هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع أو الأشخاص عبر البحر مقابل أجرة.

٢٤- **سند الشحن البحري أو وثيقة الشحن:** هي الوثيقة التي يصدرها الناقل أو الربان إلى الشاحن، وتفيد بتسلم البضائع على ظهر السفينة.

٢٥- **سند الشحن النظيف:** هو السند الذي يصدر من الناقل دون أي تحفظات على البيانات المقدمة من الشاحن.

٢٦- **سند الشحن الغير نظيف:** هو السند الذي يصدر من الناقل مع وجود شكوك حول صحة البيانات المقدمة من الشاحن، وبناءً على ذلك يتم تدوين التحفظات في سند الشحن.

٢٧- **البيع سيف CIF:** هو نوع من البيوع البحرية، حيث يلتزم البائع بتسليم البضائع على ظهر السفينة في ميناء الشحن، ودفع أجرة الشحن والتأمين، بينما يلتزم المشتري بدفع مبلغ يشمل ثمن البضاعة، وأجرة النقل والتأمين.

ثالثاً: تعريفات جزء العمليات المصرفية

١- **البنك:** مؤسسة تقضي تطبيق السياسة المالية في الدولة تحت رقابة البنك المركزي.

٢- **العمليات المصرفية:** عملية بين عميل وبنك أو بين بنك وبنك، وهي معاملة بنكية مصرفية أو خدمة مؤقتة.

٣- **الحساب المصرفي:** حساب يجمع بين طرفين: عميل وبنك أو بنك وبنك. وهذا الحساب يحدد سير العملية المصرفية، والغرض منه في تقديم الخدمة المطلوبة.

٤- **الحساب الشخصي:** قد يكون حساباً واحداً برقم واحد، وقد يكون هذا الشخص له عدة حسابات، ويسمى حساب متعدد.

٥- **الوديعة النقدية:** هو اتفاق يلزم العميل بتقديم مبلغ إلى البنك، ويلتزم البنك برد المبلغ عند نهاية العقد.

أنواع الوديعة بحسب الغرض من الإيداع:

أ- **الوديعة لدى الطلب:** هي الوديعة الجارية التي يمكن سحبها في أي وقت، وبدون إشعار مسبق للبنك.

ب- **الوديعة بشرط الإخطار المسبق:** هي الوديعة التي لا تسحب إلا بعد إخطار مسبق للبنك، وهي خاصة بودائع النقد الأجنبي.

ت- **الوديعة لأجل:** هي الوديعة التي يتفق على عدم استردادها إلا بعد أجل معين، كستة أشهر.

ث- **الوديعة المخصصة لغرض معين:** هي الوديعة التي تكون لها نشاط معين حسب الغرض المخصص لها.

ج- **الوديعة الاستثمارية:** تتمثل في إيداع مبلغ والحصول على عائد والمحافظة على المال.

٦- **حساب الوديعة:** هو حساب يلتزم البنك بفتحه لمصلحة العميل المودع بناءاً على اتفاق أو طلب من العميل وبعد موافقة البنك عليه.

٧- **الحساب المشترك:** هو الحساب الذي يشترك فيه شخصان فأكثر بالتساوي بينهم، والأصل فيه أن يكون بالتساوي بينهم ما لم يتفق على غير ذلك.

٨- **الحساب الجاري:** هو عقد يلتزم بمقتضاه طرفا الحساب بقيد مدفوعات مبينهما، على أن تتم تسوية الحساب عند انتهائه.

٩- **النقل المصرفي:** عملية يتم بمقتضاها نقل مبلغ من حساب مصرفي إلى حساب آخر، حيث يقوم البنك بقيد مبلغ في جانب المدين من حساب الآمر بالتحويل.

١٠- **التحويل المصرفي:** اتفاق يلتزم بمقتضاه البنك بناءً على أمر من العميل بتحويل مبلغ من حساب إلى حساب آخر في ذات البنك أو في بنك آخر.

١١- **الاعتماد المالي أو البسيط:** اتفاق يلتزم بمقتضاه البنك بناء على طلب من العميل الآمر بتخصيص مبلغ معين عبر وسائل دفع معينة لمصلحة العميل أو لمصلحة شخص آخر.

١٢- **الاعتماد المستندي:** هو اتفاق يلتزم بمقتضاه البنك بناء على طلب من العميل الآمر بفتح اعتماد، وتخصيص مبلغ نقدي معين عبر وسائل دفع معينة لمصلحة مستفيد معين بناء على مستندات يقدمها.

١٣- **الضمان المصرفي:** هو خطاب يصدره البنك بناء على طلب من العميل الآمر، بإصدار خطاب لمصلحة مستفيد معين.

١٤- **الوكالة التجارية:** عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري تصرفاً قانونياً لحساب الموكل، إما باسمه أو باسم موكله. وهي نوعان:

أ- وكالة بالعمولة: هي الوكالة التي يتصرف فيها الوكيل باسمه ولمصلحة موكله، وهنا يكون الوكيل طرفا في العقد.

ب- وكالة بالتعاقد: هي الوكالة التي يتصرف فيها الوكيل باسم موكله ولمصلحته، وهنا لا يكون الوكيل طرفاً في العقد.

١٥- **عقد السمسرة:** هو عقد يتوسط فيه شخص بين طرفين، دون أن يكون طرفاً فيه.

١٦- **السمسار:** هو شخص يلتزم بالتوسط بين شخصين، لتقريب وجهات النظر بينهم، ولا يكون طرفاً في التعاقد.

تم بحمد الله